

1501373-81.2020.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pinheiro Guarisco

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2295761/2020 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 817/2020 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI TEODORO DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pinheiro Guarisco

Vistos.

Considerando o boletim de ocorrência de fls.42/43, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70 - Pirassununga-SP - CEP 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO - OFÍCIO

Processo Digital nº:

1501373-81.2020.8.26.0457

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2295761/2020 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 817/2020 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI TEODORO DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pinheiro Guarisco

Vistos.

Considerando o boletim de ocorrência de fls.42/43, estaria caracterizada a infração penal prevista no art.28, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 praticada pela averiguada Tavienny Pereira dos Santos, que teria ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021.

Considerando que a averiguada ao tempo dos fatos era menor de vinte e um anos, a prescrição, nos termos do art.30, da Lei n. 11.340/06, ocorreria em um ano, tempo esse já decorrido.

Assim, acolho a manifestação da Ilustre Representante do Ministério Público e, em consequência, declaro extinta a punibilidade de TAVIENY PEREIRA DOS SANTOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inc. IV e 115, ambos do Código Penal e art.30, da Lei n. 11.343/06.

Fl.429: Defiro a devolução do aparelho celular apreendido nos autos (fl.44), podendo dar destinação diversa ao material caso a averiguada não compareça para retirada.

Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO.

P.I.C.

Pirassununga, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao (À) Ilmo(a) Sr.(a)
Delegado(a) de Polícia do Município
Nesta.